

발송번호: 9-5-2019-013815712

발송일자: 2019.02.25.

제출기일: 2019.04.25.

YOUR INVENTION PARTNER

## 특 허 청 의견제출통지서

|   |   |   |   |                 |                                       |
|---|---|---|---|-----------------|---------------------------------------|
| 출 | 원 | 인 | 성 | 명               | 서울대학교산학협력단 (특허고객번호: 120070509242)     |
|   |   |   | 주 | 소               |                                       |
| 대 | 리 | 인 | 성 | 명               | 신진만                                   |
|   |   |   | 주 | 소               |                                       |
| 발 | 명 | 자 | 성 | 명               | 정동화                                   |
|   |   |   | 주 | 소               |                                       |
| 발 | 명 | 자 | 성 | 명               | 김무중                                   |
|   |   |   | 주 | 소               |                                       |
| 발 | 명 | 자 | 성 | 명               | 김해                                    |
|   |   |   | 주 | 소               |                                       |
| 출 | 원 | 번 | 호 | 10-2019-0000903 |                                       |
| 출 | 원 | 일 | 자 | 2019.01.03.     |                                       |
| 발 | 명 | 의 | 명 | 칭               | 바이오폐리머를 이용한 프로바이옥스 분말조성물 및 이의<br>제조방법 |

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2019.04.25.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2019.04.25.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

### [심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

| 순번 | 거절이유가 있는 부분 | 관련 법조항         |
|----|-------------|----------------|
| 1  | 청구항 전항      | 특허법 제42조제4항제2호 |
| 2  | 청구항 전항      | 특허법 제29조제2항    |

### [구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 전항(청구항 1)의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1항은 ‘탈지분유를 증류수에 10중량% 이하로 첨가하여 조성한 재구성탈지유’를 기재하고 있습니다. 재구성탈지유는 배지의 필수성분인데 재구성탈지유를 구성하는 탈지분유의 첨가량을 ‘이하’와 같이 하한이 불명확한 표현으로 기재하여, 재구성탈지유의 구성이 불명확합니다.

따라서 상기 청구항에 기재된 발명이 명확하지 않습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항(청구항 1)에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

#### 가. 선행문헌

(1) 인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개2002-017337호(2002.01.22. 공개)에 게재된 ‘분무건조에 의한 균체 건조물’에 관한 발명

(2) 인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평10-057031호(1998.03.03. 공개)에 게재된 ‘식용 미생물 조성물의 분무 건조법’에 관한 발명

#### 나. 출원발명의 진보성 여부

##### (1) 목적의 대비

출원발명과 인용발명 1 및 2는 유산균 배양물을 이용한 프로바이오틱스 분말의 제조방법을 제공하는 점에서 목적에 공통점이 있습니다.

##### (2) 구성 및 효과의 대비

###### (가) 청구항 제1항

청구항 1 발명은 (1) 탈지분유를 증류수에 10중량% 이하로 첨가하여 조성한 재구성탈지유에 포도당과 효모추출물을 첨가한 배지에서 유산균을 배양하여 발효 배양액을 얻는 단계; (2) 상기 단계 (1)에서 얻어진 발효 배양액에 총고형분 함량이 20~50%(w/v)가 되도록 탈지분유 또는 감자전분을 첨가하여 단계 (1)에서 발효과정 중 생성된 점착성 물질을 제거하는 단계; 및 (3) 상기 점착성 물질이 제거된 배양액을 분무건조하여 마이크로캡슐화하는 단계를 포함하는 프로바이오틱스 분말의 제조방법을 특징으로 하고 있습니다.

한편, 인용발명 1에는 유산균 균체 건조물을 제조하기 위해 포도당, 효모엑기스, 펩톤 등을 포함한 배양배지에 유산균체를 배양하고, 보호제인 탈지분유, 부형제 혹은 정전기

방지제, 감자 미세쇄부를 함께 첨가하여 분무건조한다고 기재되어 있어(식별번호 [0007]-[0009], [0013]-[0016], [0023]-[0025] 참조), 청구항 1 발명의 일부 구성이 인용발명 1과 실질적으로 동일합니다.

다만, 청구항 1 발명은 재구성탈지유를 첨가하고, 점착성 제거 물질의 고형분 함량을 한정하고 있지만, 인용발명 1은 재구성탈지유를 사용하지 않고, 점착성 물질 제거 효과 및 그 함량을 구체적으로 예시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있으나, 인용발명 2에는 유산균 배양물을 직접 분무건조 시 **10%의 재구성 탈지분유**를 사용한다고 기재되어 있고(식별번호 [0040] 참조), 점착성 제거 효과는 인용발명 1에서 사용된 부형제, 탈지분유, 감자 미세쇄부에도 이미 내재되어 있어 실질적으로 동일한 효과가 도출될 수 있는 것이므로, 출원발명의 프로바이오틱스 분말의 제조방법은 통상의 기술자가 인용발명 1의 유산균 분말 제조방법에 인용발명 2의 재구성 탈지분유 구성을 결합하고, 반복 실험을 통해 최적의 조성물 중량비를 단순 선택하여 쉽게 도출할 수 있으므로 구성에 어려움이 없고, 이로 인한 효과 역시 인용발명 1 및 2를 단순히 결합한 이상의 특별한 효과가 있다고 볼 수 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2를 단순 결합하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

#### [참 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2002-017337호(2002.01.22.) 1부.

첨부2 일본 공개특허공보 특개평10-057031호(1998.03.03.) 1부. 끝.

2019.02.25.

특허청

특허심사1국

농림수산물식품심사과

심사관 김영림

## &lt;&lt; 안내 &gt;&gt;

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
  2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.
  3. 보정료 납부안내
    - o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
    - o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
    - o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로([www.giro.or.kr](http://www.giro.or.kr))로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
  4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
 

**【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】**

    - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
    - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
    - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
    - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
    - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
    - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
    - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
  5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
    - o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
    - o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로([www.patent.go.kr](http://www.patent.go.kr)) - 출원신청 메뉴).
  6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
    - o 특허로([www.patent.go.kr](http://www.patent.go.kr))-명세서작성관련 유용한 Tip
- ※ 「특허로」 고객센터에서 알람서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알람, 마감기한 알람 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.
- ※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-8395(담당심사관 김영림)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)